

Revision der BZO Oberrieden

Infoveranstaltung vom 3. Juli 2024



Ablauf Infoveranstaltung

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Begrüssung | Jean-Luc Meier |
| 2. Einleitung - Ziel der BZO-Revision | Jean-Luc Meier |
| 3. Vorstellung der BZO-Revision | Tinus Trottmann |
| 4. Auswirkungen der BZO-Revision | André Guntern |
| 5. Weiteres Verfahren | André Guntern |
| 6. Schlusswort und Verabschiedung | Jean-Luc Meier |

Ablauf Infoveranstaltung

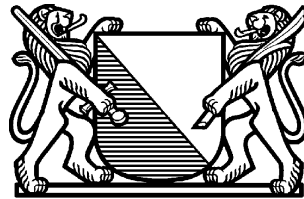
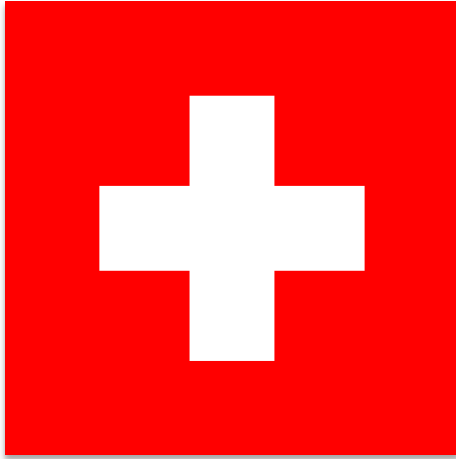
- | | |
|---|-----------------|
| 1. Begrüssung | Jean-Luc Meier |
| 2. Einleitung - Ziel der BZO-Revision | Jean-Luc Meier |
| 3. Vorstellung der BZO-Revision
3.1 Umsetzung IVHB
3.2 Aufhebung grosser Grundabstand
3.3 Einführung halbes anrechenbares Untergeschoss | Tinus Trottmann |
| 4. Auswirkungen der BZO-Revision | André Guntern |
| 5. Weiteres Verfahren | André Guntern |
| 6. Schlusswort und Verabschiedung | Jean-Luc Meier |



The diagram illustrates a 3D perspective of a building facade with two distinct levels. The lower level is labeled 'Talfassade' (valley facade) and the upper level is labeled 'Seitenfassade' (side facade). The height of the lower level is indicated by a vertical arrow and labeled 'Fassadenhöhe Fh für Talfassade'. The height of the upper level is indicated by a vertical arrow and labeled 'Fassadenhöhe Fh für Seitenfassade'. The upper level is set back from the lower level, with the setback distance labeled 'Brüstung zurückversetzt'. The side facade is also set back, with the setback distance labeled 'Brüstung'. The diagram uses dashed lines to show the internal structure and the relationship between the different levels and setbacks.

- 1. Umsetzung IVHB (wichtigste Änderungen und Folgen)**
insbesondere: Einführung Grünflächenziffer
- 2. Aufhebung Grosser Grundabstand**
- 3. Einführung halbes anrechenbares Untergeschoss**

1.1 | Einleitung: Warum Harmonisierung?

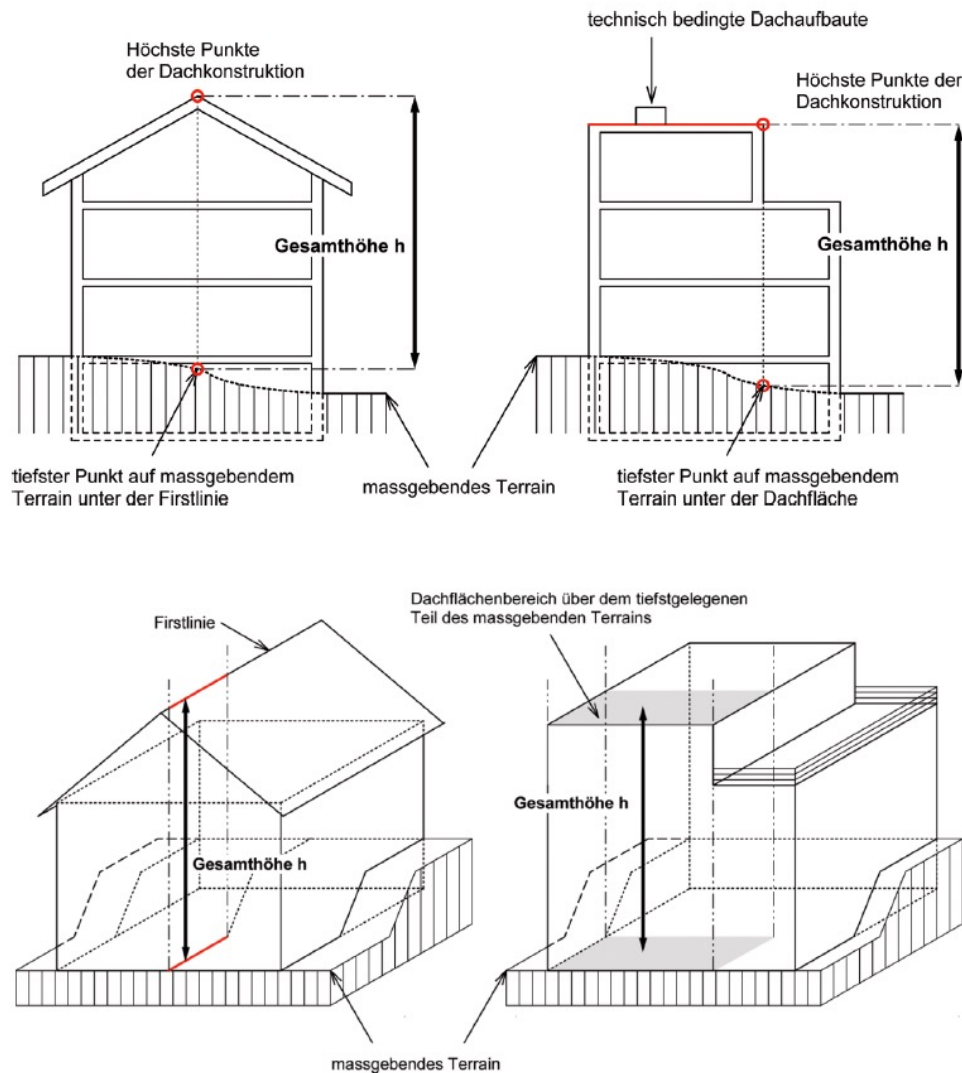


Achtung:

Trotz der Harmonisierung ist die **Auslegung** des Gesetzes immer noch **kantonale Angelegenheit!**
Gleicher Begriff $\neq$ gleiche Handhabung!

- Die **Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB)** ist ein Vertrag zwischen den Kantonen (Konkordat) mit dem Ziel, die wichtigsten Baubegriffe und Messweisen gesamtschweizerisch zu vereinheitlichen
- Das IVHB-Konkordat definiert **30 formelle** Baubegriffe
- Der **Kanton Zürich übernimmt 29** dieser Begriffe **als autonomer Nachvollzug** ohne Beitritt zum Konkordat.
- Nicht übernommen wird die Geschossflächenziffer, welche die Ausnützungsziffer ersetzen würde. Das Festhalten an der Ausnützungsziffer ist IVHB-konform.
- Kanton Zürich: **Kommunale Umsetzung bis 28.02.2025** (geplante Fristverlängerung)

1.1 | Teilrevision III: Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB)



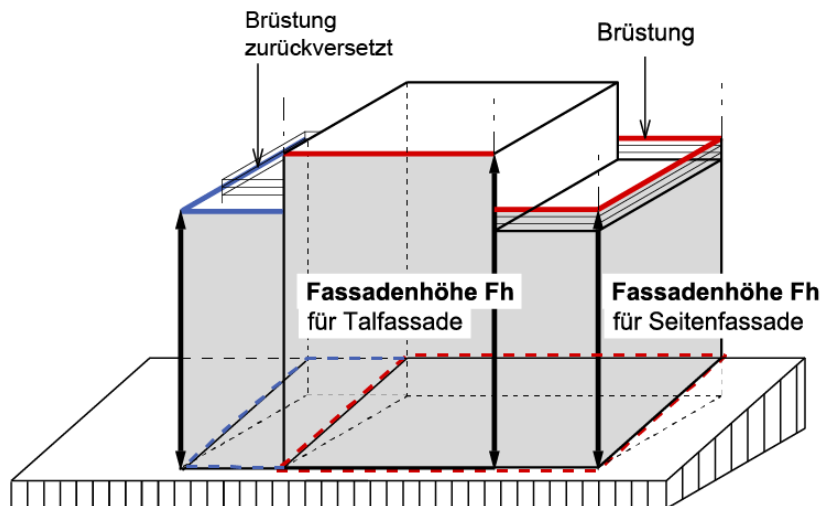
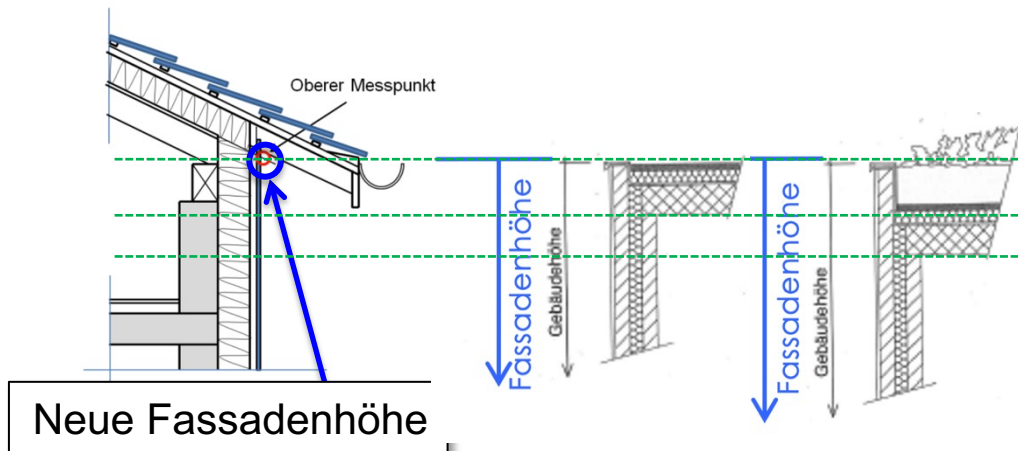
Gesamthöhe, Quelle: Leitfaden Harmonisierung Baubegriffe, ARE, 01.03.2017

Harmonisierung Baubegriffe

- Wichtigste Themen:
 - Massgebendes Terrain
 - Kleinbauten / Anbauten
 - **Fassadenhöhe**
 - **Dach-/Attikageschoss**
 - **Dachaufbauten**
 - **(-Dachgestaltung)**
 - Ausnützung- und Baumassenziffer
 - **Grünflächenziffer**
- Spezialregelung der Dacheinschnitte, Dachterrassen, Attikageschoss
- **Grundprinzip in Oberrieden:** Einführung IVHB mit möglichst wenigen Auswirkungen

15103_ZHK_cs_170301_IVHB_Leitfaden.pdf

1.2 | Fassadenhöhe: Messweise bei Flachdach

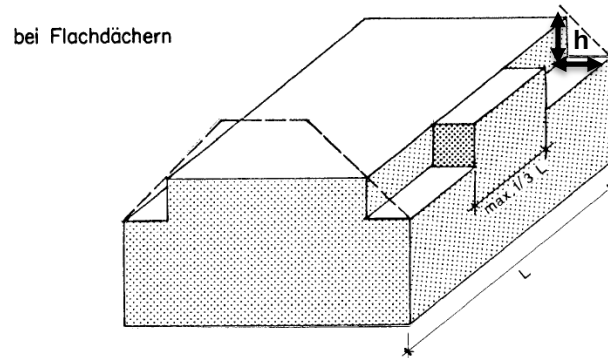


Anhang zur ABV, erläuternde Skizzen, Ergänzt durch Planpartner AG

- **Flachdach / Attika:** Oberkante der Dachkonstruktion entspricht meist dem Dachrandabschluss
→ dadurch wird das Flachdach ggü. dem Giebeldach bei gleichem Mass benachteiligt (insbesondere bei/mit Dachbegrünung)
- **Flachdach mit Brüstung:** Fassadenhöhe bis zur Oberkante der Brüstung bzw. des Geländers gemessen (ausser Brüstung bzw. Geländer ist um $> 1\text{m}$ zurückversetzt)
- Egal ob Brüstung offen oder geschlossen (bisher offene Geländer nicht berücksichtigt)
- **Empfehlung:**
 - Fassadenhöhe bei Flachdach (+ 0.5 m)
 - Fassadenhöhe bei Flachdach mit offener Brüstung (nochmals + 1.0 m)

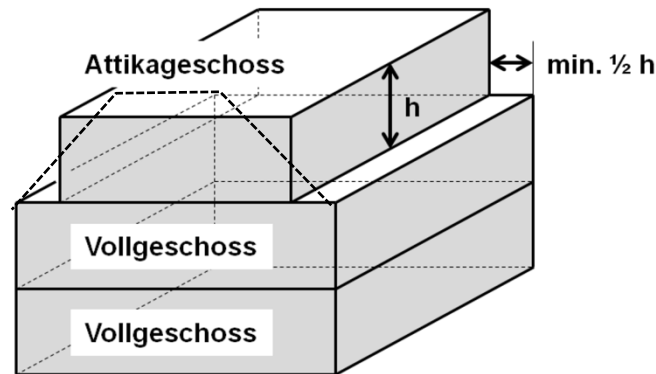
15103_ZHK_cS_170301_ABV

1.3 | Dachgestaltung: Attikageschosse (§ 275 nPBG)



— — — Firstbegrenzungslinie

Anhang in der bisherigen ABV – Skizze zu Dachgeschossen (mit Dachaufbauten)

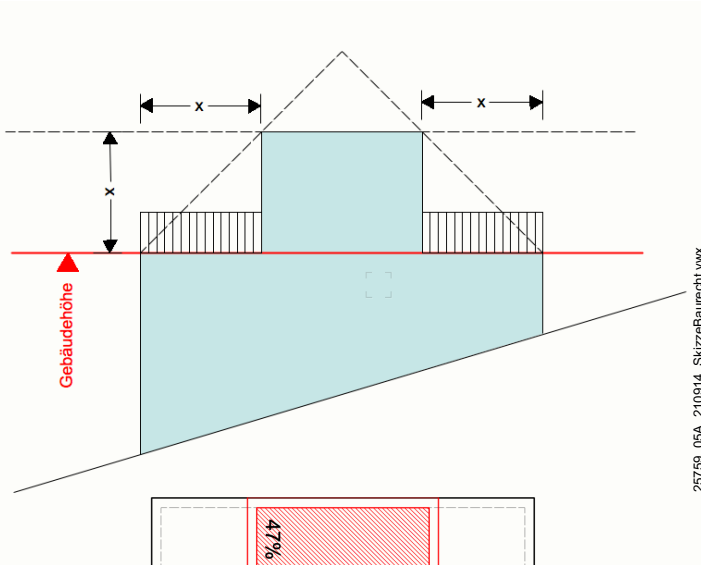


- **Bisher:** Dachgeschosse über Flachdächern, zurückversetzt um 45° (um das Mass seiner Höhe)
- **Neu:** Einführung Begriff „Attikageschoss“
- Attikageschoss muss bei den fiktiven Traufseiten gegenüber dem darunter liegenden Geschoss um das **halbe Mass seiner Höhe zurückversetzt** sein.
- Fiktive Traufseite ist in der Regel die längere Seite

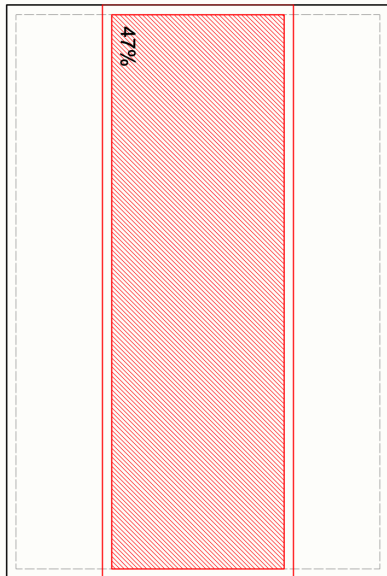
→ **Handlungsbedarf:** Änderung der Bezeichnung „Dachgeschosse über Flachdächern“ in „Attikageschosse“

1.3 | Dachgestaltung: Attikageschosse (§ 275 nPBG)

PBG alt

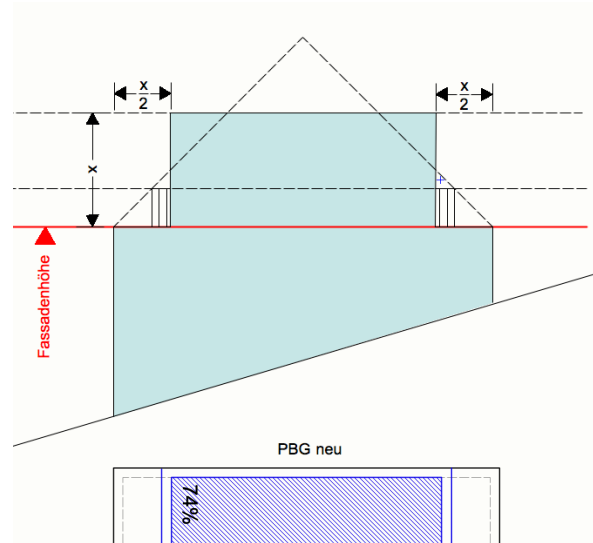


25759_05A_210914_SkizzeBaurecht.vwx



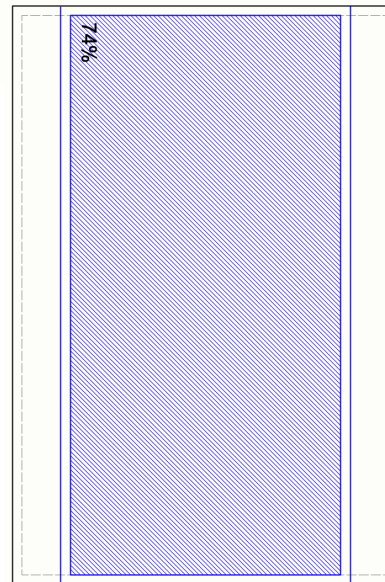
25759_05A_210914_PBG Attika.png

PBG neu



25759_05A_210914_SkizzeBaurecht.vwx

PBG neu



25759_05A_210914_nPBG Attika.png

Folge:

- Deutlich mehr Nutzflächen in Attikageschossen

Auswirkungen:

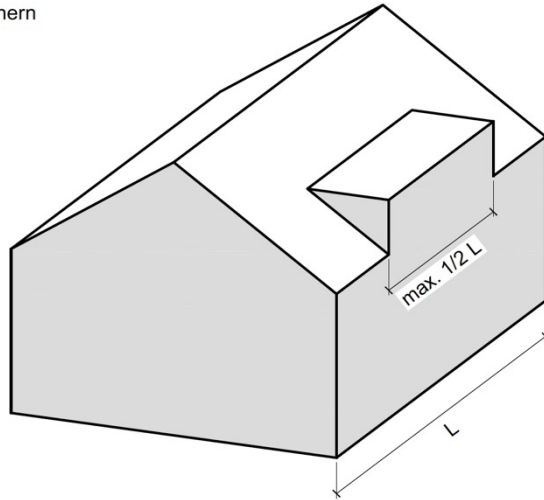
- Attikageschosse werden häufiger markanter in Erscheinung treten (auch in Kombination mit gelockerten Bestimmungen zu den Dachaufbauten; vgl. Folgefolien)

Empfehlung:

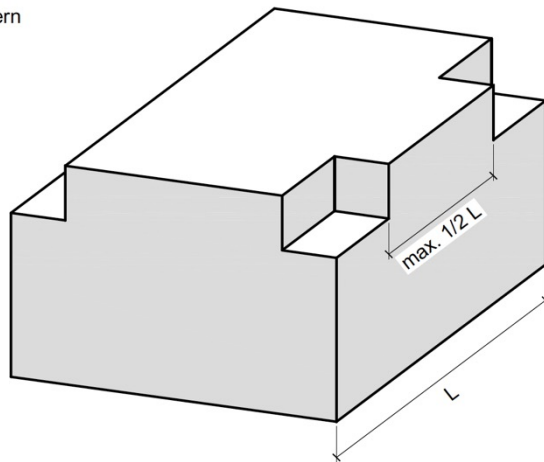
- Änderungen PBG als moderate Verdichtungsmaßnahme annehmen

1.3 | Dachgestaltung: Dachaufbauten (§ 292 nPBG)

bei Schrägdächern



bei Flachdächern



Anhang zur ABV, erläuternde Skizzen

- **Bisher:** Dachaufbauten sind **bis 1/3** der Fassadenlänge zulässig
- **Neu:** sind Dachaufbauten **bis 1/2** der Fassadenlänge zulässig
- Ausgenommen sind: Kamine, Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie und kleinere technisch bedingte Aufbauten

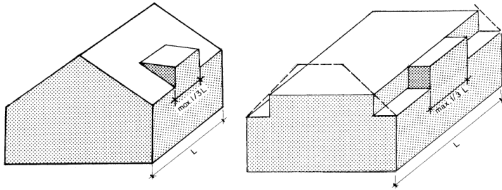
➔ **Handlungsbedarf:** Möglichkeit für Dachaufbauten **reduzieren oder verlängern**, wenn gewünscht

➔ **Empfehlung:** an 1/3 festhalten

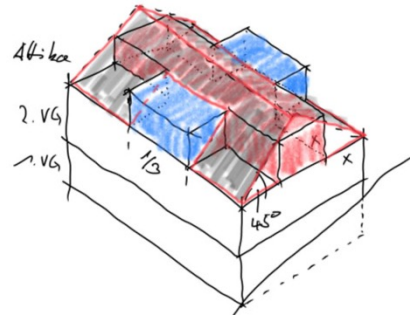
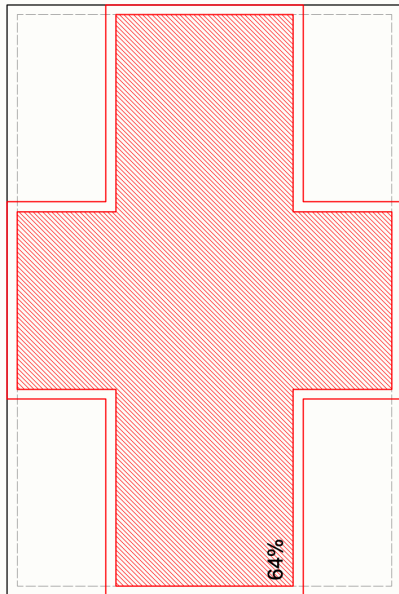
15103_ZHK_cS_170301_ABV

1.3 | Dachgestaltung: Dachaufbauten (§ 292 nPBG)

PBG alt

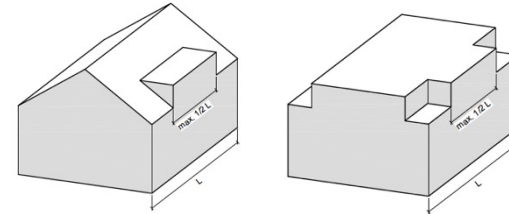


1 / 3 der Fassadenlänge

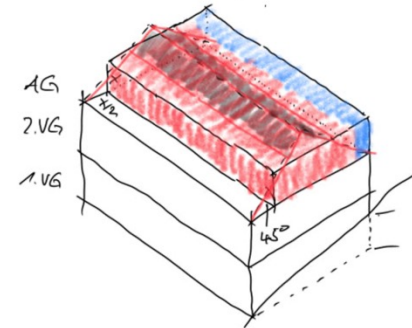
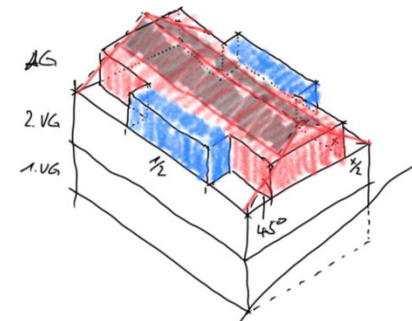
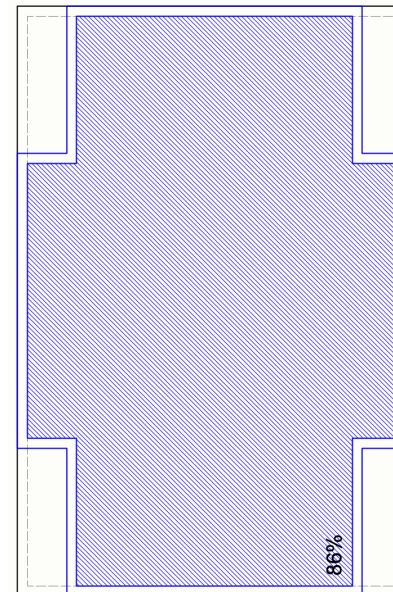


25759_05A_210914_Dachgesch_Atlika.pdf

PBG neu

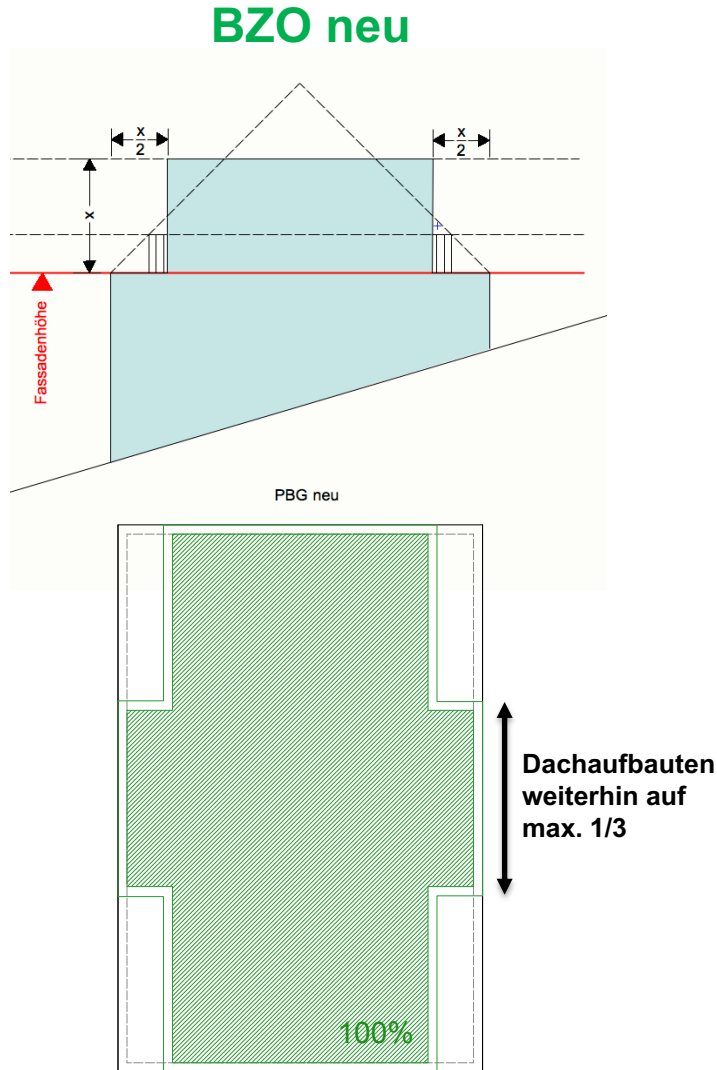


1 / 2 der Fassadenlänge



25759_05A_21

1.3 | Dachgestaltung: Umgang IVHB in der BZO-Oberrieden



Anpassungen bzgl. Dachgestaltung:

- Änderungen zum Attika (Rückversetzung $\frac{1}{2} h$) annehmen
- Dachaufbauten weiterhin auf 1/3 beschränken

1.3 | Dachgestaltung: qualitative Anforderungen / Gleichstellung Flachdach

Kernzonen:

Art. 11 Erscheinung der Bauten

¹ Neubauten, Umbauten und Aussenrenovationen haben sich in ihrer Gebäudestellung, Grösse, kubischen Gestaltung, Fassade, Material, Farbe und Umgebungsgestaltung der bestehenden, das Ortsbild prägenden Bebauung einzuordnen.

² Es sind nur Dächer mit der in der jeweiligen Kernzonenart üblichen Neigung und Dachform zulässig. Die Hauptfirstrichtungen müssen parallel zu den Längsfassaden verlaufen. Andere Dachformen und Materialien sind zulässig, wenn sie bestehende Bauten oder Baugruppen sinnvoll ergänzen.

- **Kernzonen:** Durch das beibehalten der bisherigen Bestimmungen (Art. 11) wirken sich die Liberalisierungen durch die IVHB kaum auf die Dachgestaltung in den Kernzonen aus.

30108_05A_230713_Trev_BauO_IVHB_Synopse_V0.5.pdf

1.3 | Dachgestaltung: qualitative Anforderungen / Gleichstellung Flachdach

Wohn- und WG-Zonen:

Art. 20 Dachform und Materialien

- 1 Form und Material des Dachs haben sich gut in die Umgebung einzufügen.
- 1 ~~Es sind ziegelgedeckte Satteldächer mit einer Neigung von 25–45° zu erstellen.~~
- 2 ~~Wenn sie sich landschaftlich und architektonisch gut in die Umgebung einfügen, sind auch andere Dachformen sowie andere Materialien zulässig.~~ Für ~~Attikageschosse~~ ~~Dachgeschosse über Flachdächern~~ gilt insbesondere zudem Art. 32.

- **Wohn- und WG-Zonen:** Bereits heute gelten liberale Bestimmungen mit dem qualitativen Anspruch einer „guten Einfügung in die Umgebung“. Dieser Ansatz soll beibehalten werden, ohne dabei künftig das Satteldach ggü. dem Flachdach zu favorisieren. Denn:

«Flachdächer führen (durch Art. 32) automatisch zu Dachbegrünungen und ermöglichen die Kompensation des Gebäudeabdrucks; sie bieten das Potenzial zum Aufenthalt, zur Retention, Biodiversitätsförderung und Energieproduktion (Solar/Photovoltaik) und sollten daher ggü. dem Satteldach nicht benachteiligt werden.»

30108_05A_230713_Trev_BauO_IVHB_Synopse_V0.5.pdf

1.4 | Flachdächer / Dachgestaltung Attika: ökologisch wertvolle Begrünung

Art. 32 Flachdächer / Dachgestaltung bei Attikageschossen

¹ Flachdächer und geneigte Dächer bis zu einer Neigung von 8 % und einer Gesamtfläche von über 10 m² sind ökologisch wertvoll zu begrünen, auch dort, wo Solaranlagen installiert sind. Die Dachbegrünung beziehungsweise der Dachaufbau haben eine Wasserrückhaltekapazität von mind. 45 l/m² nachzuweisen.

⁴ Flachdächer sind in der Regel zu begrünen, soweit sie nicht als Terrasse benutzt werden.

- **Ökologisch wertvolle Begrünung**
(Verbesserung Biodiversität und Lokalklima)



30108_05A_231121_Trev_BauO_IVHB_Synopse_V0.8.pdf; 30108_13A_230717_SkizzeBaurecht_IVHB.vwx;
15103_Zch_cs_201217_Checkliste_GSZ_Dachbegrünungen_und_Solaranlagen.pdf

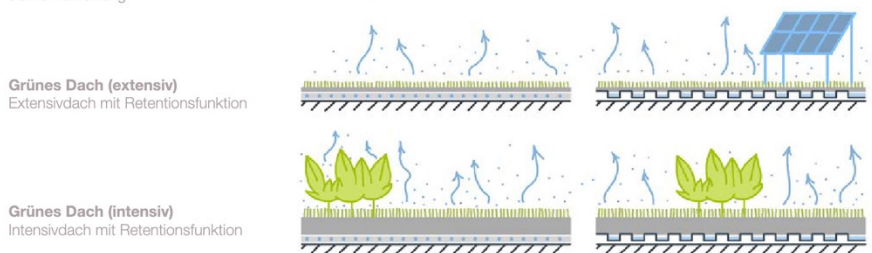
Quelle: Handwerk+Bau Artikel «Retention mit Gründächern» vom 30.03.2022

1.4 | Flachdächer / Dachgestaltung Attika: ökologisch wertvolle Begrünung

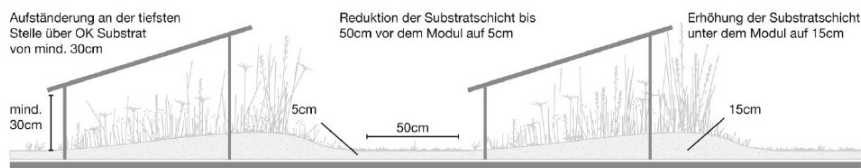
Art. 32 Flachdächer / Dachgestaltung bei Attikageschossen

¹ Flachdächer und geneigte Dächer bis zu einer Neigung von 8 % und einer Gesamtfläche von über 10 m² sind ökologisch wertvoll zu begrünen, auch dort, wo Solaranlagen installiert sind. Die Dachbegrünung beziehungsweise der Dachaufbau haben eine Wasserrückhaltekapazität von mind. 45 l/m² nachzuweisen.

⁴ Flachdächer sind in der Regel zu begrünen, soweit sie nicht als Terrasse benutzt werden.

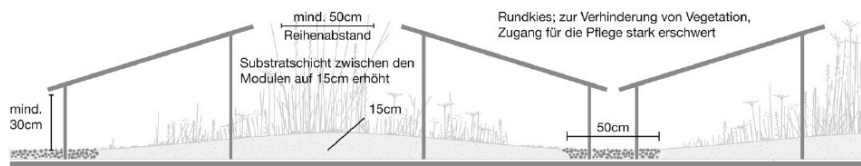


Aufgeständerte, südorientierte Anlage



Aufgeständerte, West-Ost orientierte Anlagen

«Schmetterlingsaufstellung»



30108_05A_231121_Trev_BauO_IVHB_Synopse_V0.8.pdf; 30108_13A_230717_SkizzeBaurecht_IVHB.wmk; 15103_Zch_cs_201217_Checkliste_GSZ_Dachbegrünungen_und_Solaranlagen.pdf

- **Ökologisch wertvolle Begrünung** (Verbesserung Biodiversität und Lokalklima)
- **Gilt auch in Kombination mit Solar- und/oder Photovoltaikanlagen**



Quelle: Handwerk+Bau Artikel «Retention mit Gründächern» vom 30.03.2022

Links: Auszüge aus der BZO-Synopse V0.8

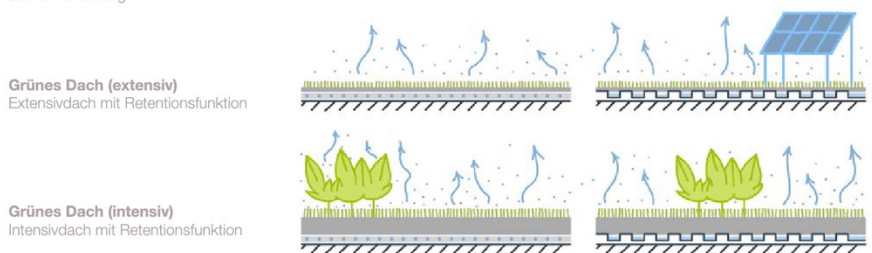
Rechts: Checkliste und Leitfaden zu Solar- und Dachbegr. Stadt Zürich

1.4 | Flachdächer / Dachgestaltung Attika: ökologisch wertvolle Begrünung

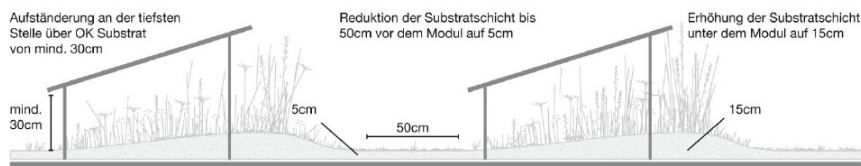
Art. 32 Flachdächer / Dachgestaltung bei Attikageschossen

¹ Flachdächer und geneigte Dächer bis zu einer Neigung von 8 % und einer Gesamtfläche von über 10 m² sind ökologisch wertvoll zu begrünen, auch dort, wo Solaranlagen installiert sind. Die Dachbegrünung beziehungsweise der Dachaufbau haben eine Wasserrückhaltekapazität von mind. 45 l/m² nachzuweisen.

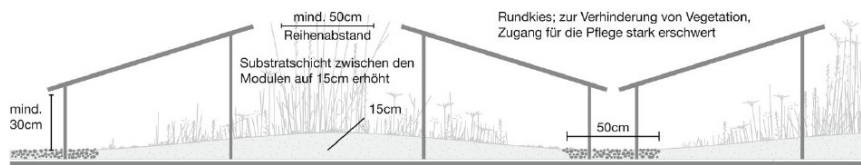
⁴ Flachdächer sind in der Regel zu begrünen, soweit sie nicht als Terrasse benutzt werden.



Aufgeständerte, südorientierte Anlage



Aufgeständerte, West-Ost orientierte Anlagen «Schmetterlingsaufstellung»

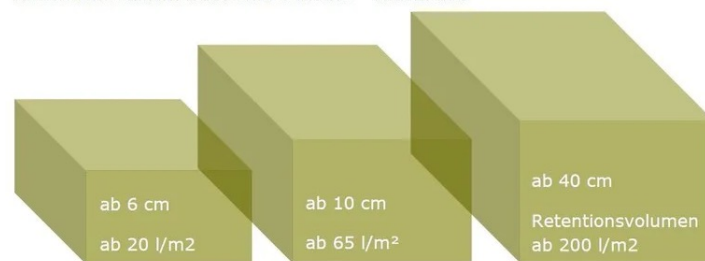


30108_05A_231121_Trev_BauO_IVHB_Synopse_V0.8.pdf; 30108_13A_230717_SkizzeBaurecht_IVHB.wmk;
15103_Zch_cs_201217_Checkliste_GSZ_Dachbegrünungen_und_Solaranlagen.pdf

- **Ökologisch wertvolle Begrünung** (Verbesserung Biodiversität und Lokalklima)
- **Gilt auch in Kombination mit Solar- und/oder Photovoltaikanlagen**
- **Geforderte Wasserrückhaltekapazität ab Substrathöhe von 10 cm gut möglich**



Retentionsvolumen nach Substrathöhe – Richtwerte



Quelle: Handwerk+Bau Artikel «Retention mit Gründächern» vom 30.03.2022

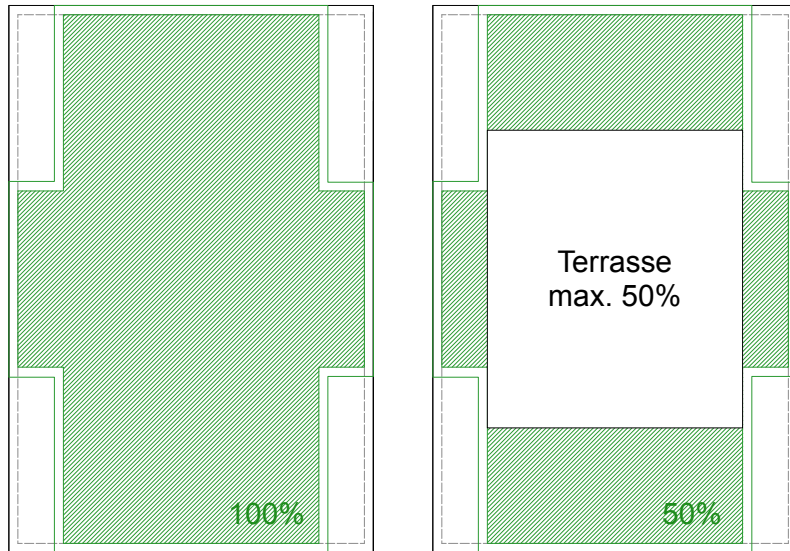
Links: Auszüge aus der BZO-Synopse V0.8

Rechts: Checkliste und Leitfaden zu Solar- und Dachbegr. Stadt Zürich

1.4 | Flachdächer / Dachgestaltung Attika: Terrassen auf Attika/Dach

Art. 32 Flachdächer / Dachgestaltung bei Attikageschossen

2 Terrassennutzungen auf Dachflächen von Dach- und/oder Attikageschossen sind nur in begründeten Ausnahmefällen und nur für eine gemeinschaftliche Nutzung zulässig. Die als Terrasse genutzte Dachfläche muss nicht begrünt werden, darf aber maximal 50 % der Dachfläche betragen.



- Terrassennutzungen auf Attikas/Dachgeschossen werden zur Ausnahme erklärt aber nicht vollends ausgeschlossen:



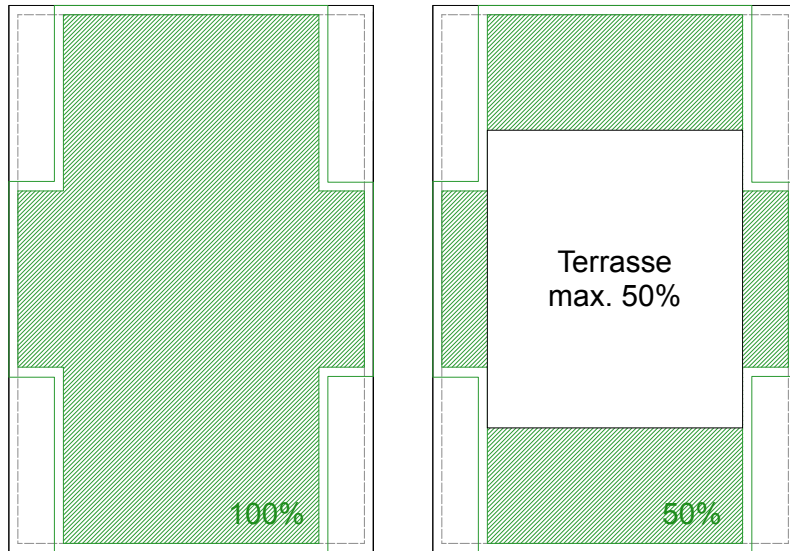
Quelle: Handwerk+Bau Artikel «Retention mit Gründächern» vom 30.03.2022

30108_05A_231121_Trev_BauO_IVHB_Synopse_V0.8.pdf; 30108_13A_230717_SkizzeBaurecht_IVHB.vwx;
15103_Zch_cs_201217_Checkliste_GSZ_Dachbegrünungen_und_Solaranlagen.pdf

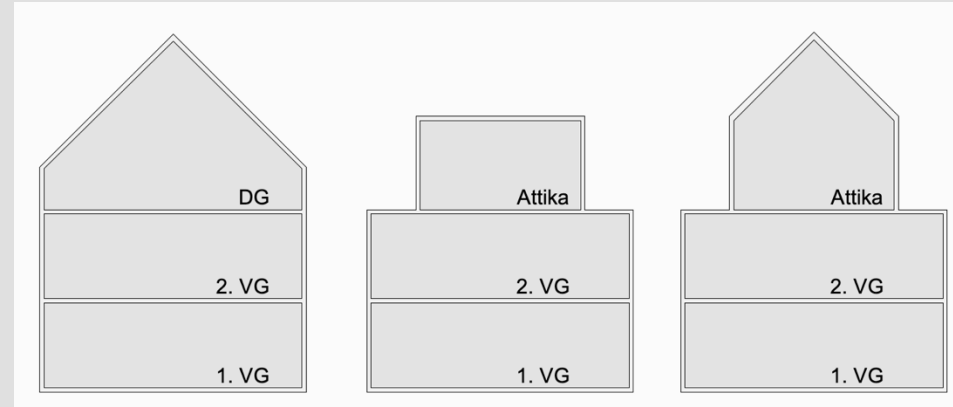
1.4 | Flachdächer / Dachgestaltung Attika: Nur Flachdach auf Attika

Art. 32 Flachdächer / Dachgestaltung bei Attikageschossen

3 Attikageschosse sind immer mit einem Flachdach zu versehen.

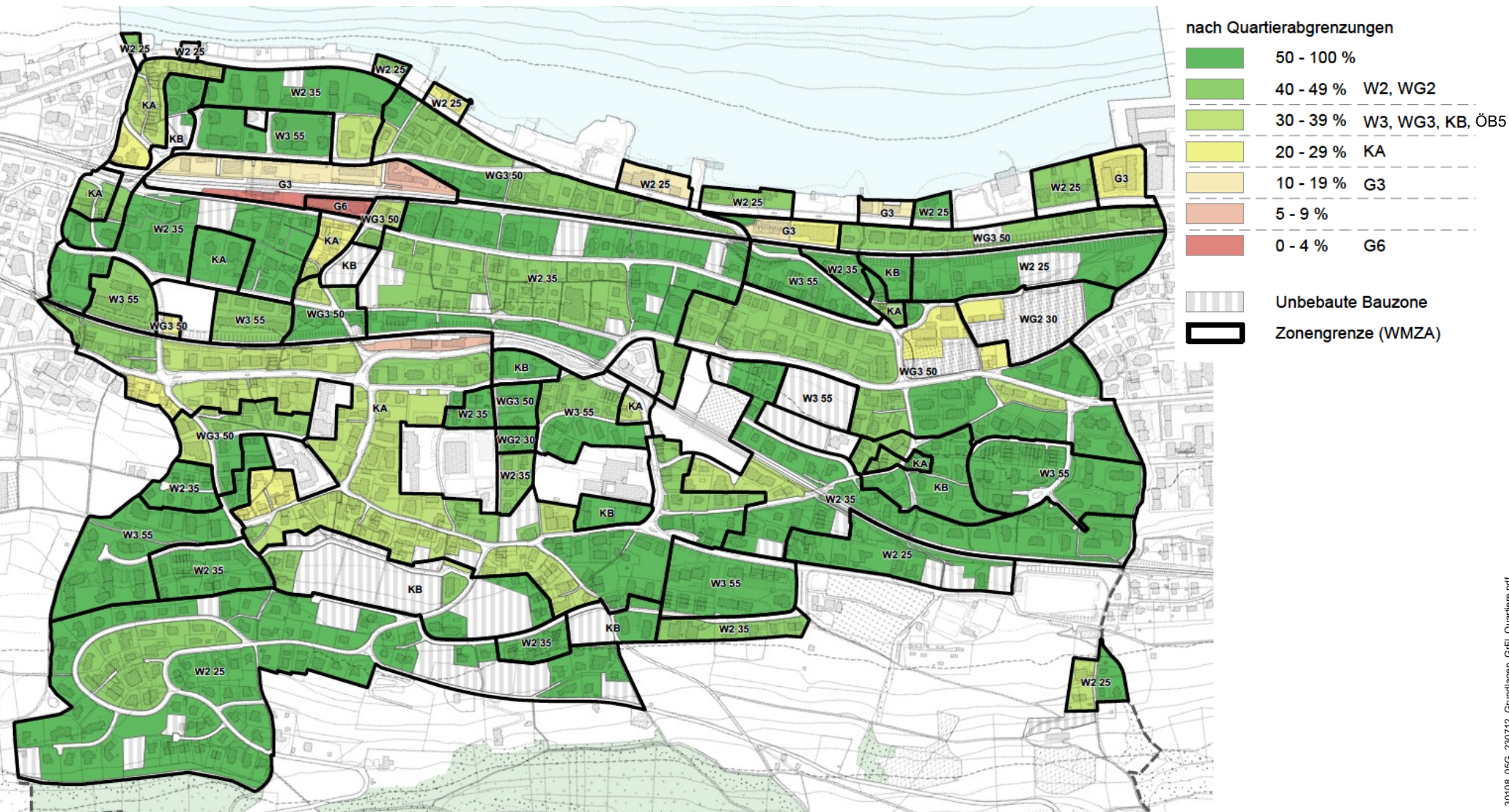


• Kein Giebeldach auf Attika:



30108_05A_231121_Trev_BauO_IVHB_Synopse_V0.8.pdf; 30108_13A_230717_SkizzeBaurecht_IVHB.wmk;
15103_Zch_cs_201217_Checkliste_GSZ_Dachbegrenzungen_und_Solaranlagen.pdf

1.5 | Grünflächenziffer: Anteile anhand Grünflächen im Bestand



1. **Umsetzung IVHB (wichtigste Änderungen und Folgen)**
insbesondere: Einführung Grünflächenziffer
2. **Aufhebung Grosser Grundabstand**
3. **Einführung halbes anrechenbares Untergeschoss**

2 | Aufhebung Grosser Grundabstand in Kern-, Wohn- und WG-Zonen

Art. 6 Grundmasse für Neubauten

¹ Für Neubauten gelten folgende Grundmasse:

		KA	KB 35 %
Gr. Grundabstand	min.	5 m	10 m
Kl. Grundabstand	min.	5 m	5 m

Art. 7 ~~Grosser und kleiner Grundabstand Kernzone KB~~

¹ ~~Der grosse Grundabstand gilt für die am meisten gegen Süden gerichtete Hauptfassade.~~

² ~~Der kleine Grundabstand gilt für die übrigen Gebäudeseiten.~~

Art. 15 Grundmasse

¹ Es gelten folgende Grundmasse:

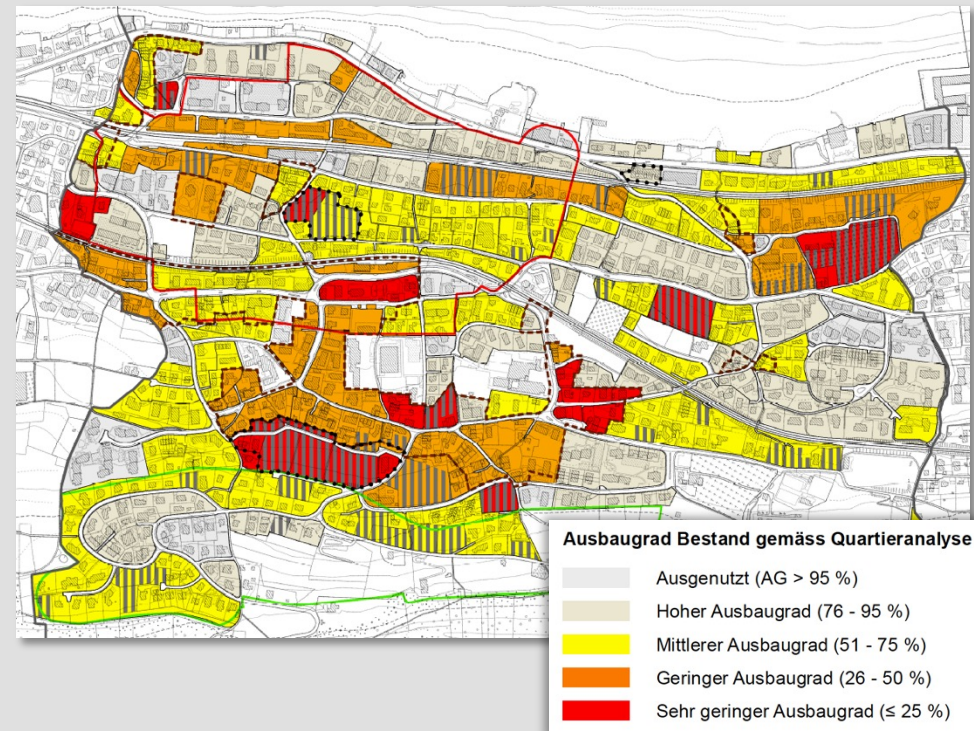
		W2	W2	WG2	W3	WG3
		25 %	35 %	30 %	55 %	50 %
Gebäudelänge	max.	20 m	25 m	25 m	40 m	40 m
Gr. Grundabstand	min.	9 m	9 m	9 m	12 m	12 m
Kl. Grundabstand	min.	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m

Art. 16 ~~Grosser und kleiner Grundabstand~~

¹ ~~Der grosse Grundabstand gilt wahlweise für die am meisten gegen Süden oder nach dem See gerichtete Gebäudeseite.~~

² ~~Der kleine Grundabstand gilt für die übrigen Gebäudeseiten.~~

- Neu kommt allseitig der (kleine) Grundabstand von 5 m zur Anwendung
- Flexibilisierung der Grundmasse zur Erhöhung des Ausbaugrades im Sinne des REK:

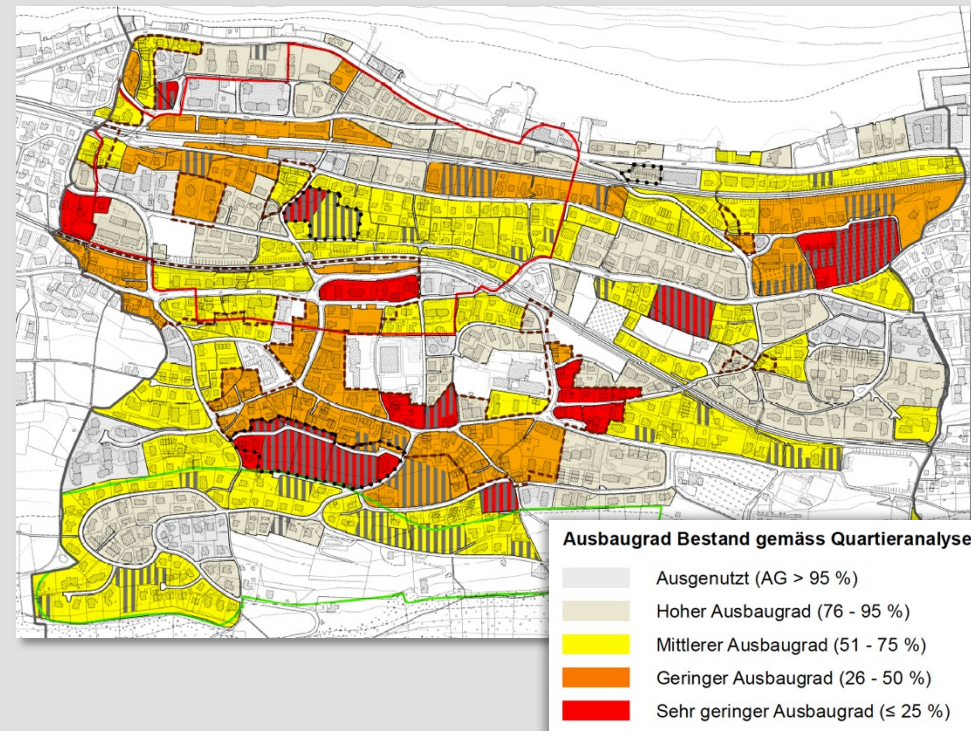


2 | Aufhebung Grosser Grundabstand in Kern-, Wohn- und WG-Zonen

Bsp. WG3:

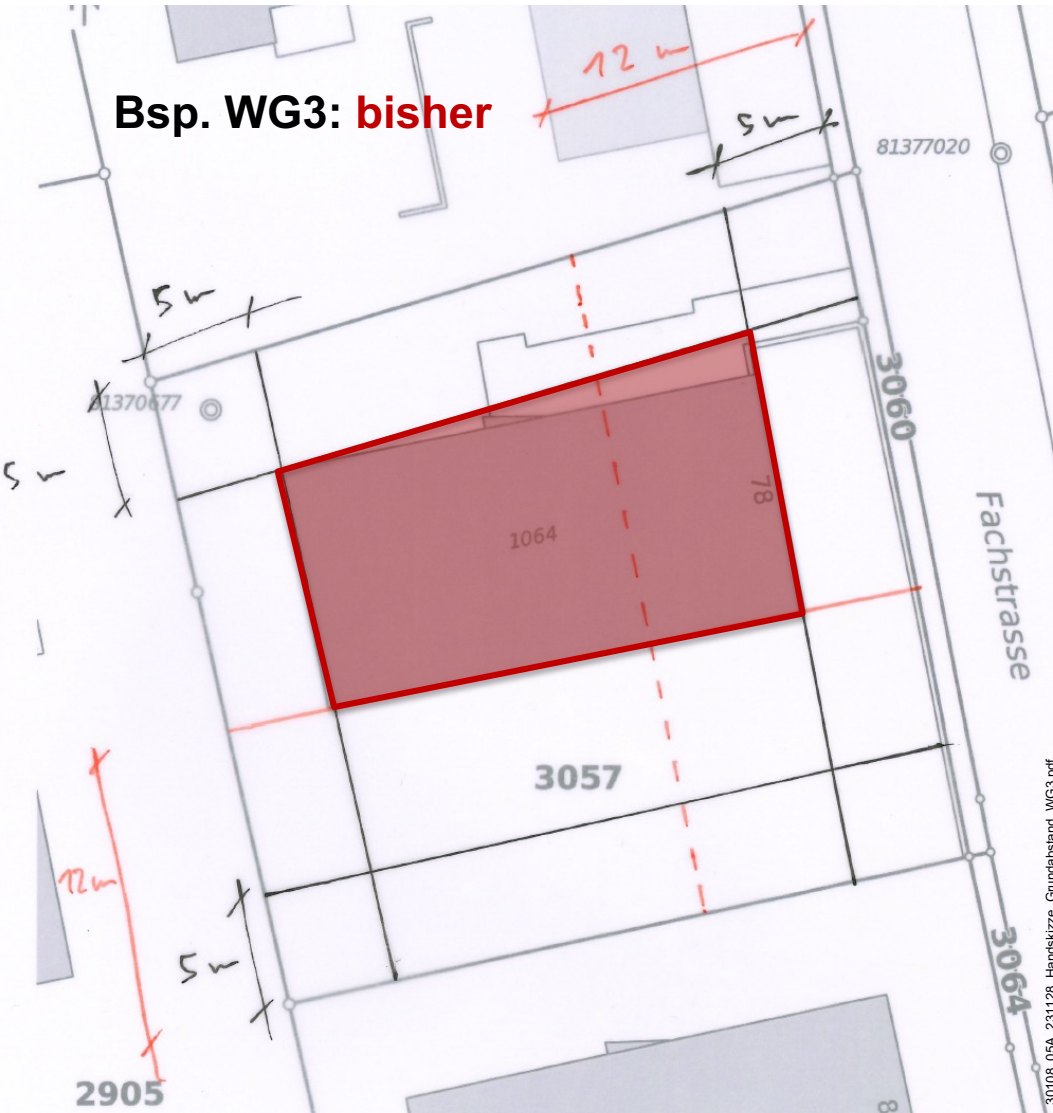


- Neu kommt allseitig der (kleine) Grundabstand von 5 m zur Anwendung
- Flexibilisierung der Grundmasse zur Erhöhung des Ausbaugrades im Sinne des REK:

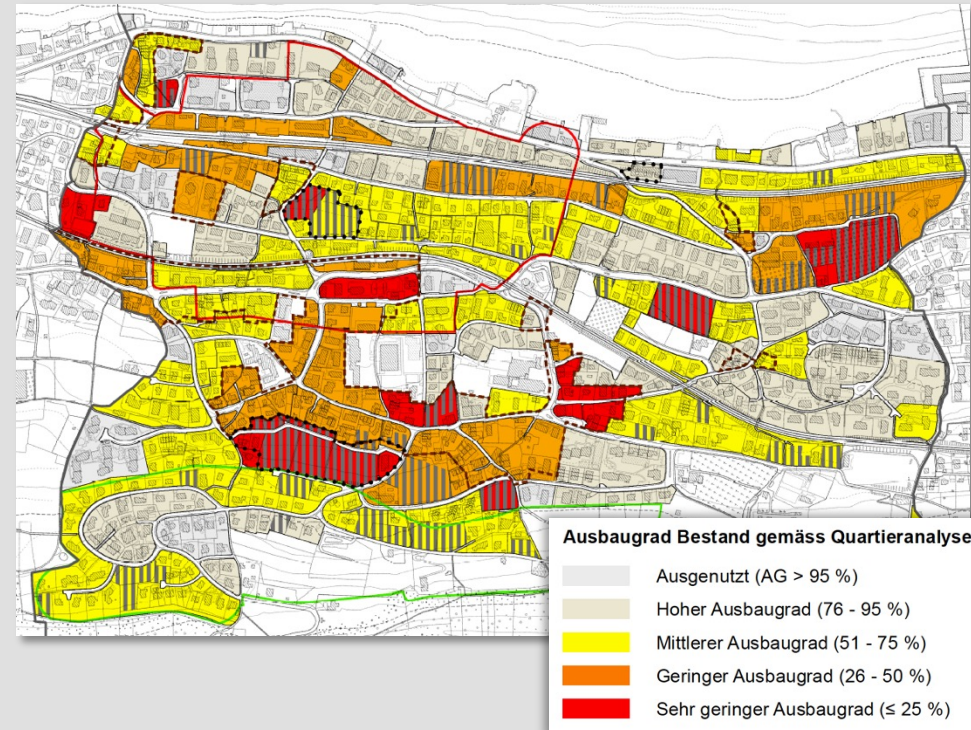


2 | Aufhebung Grosser Grundabstand in Kern-, Wohn- und WG-Zonen

Bsp. WG3: **bisher**

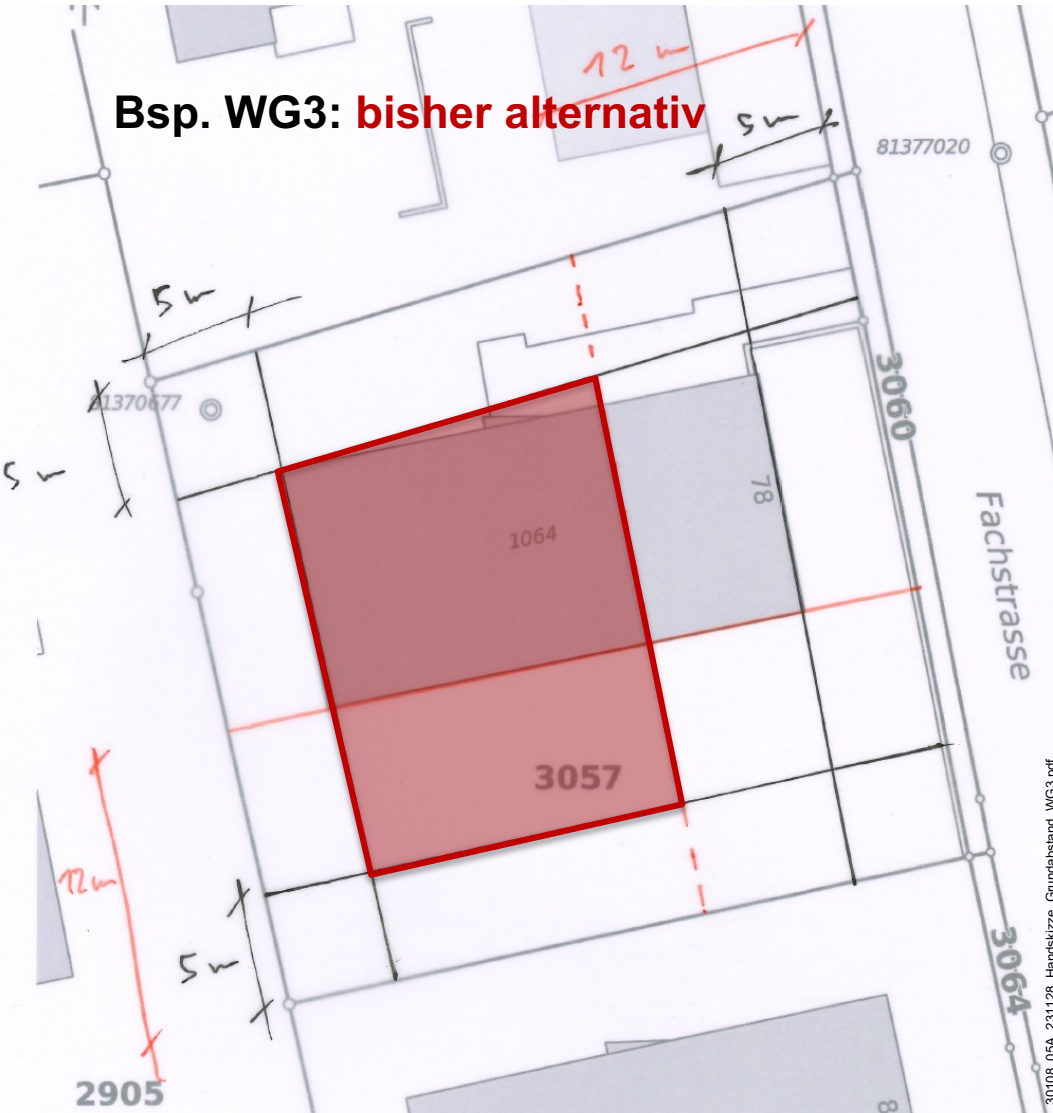


- Neu kommt allseitig der (kleine) Grundabstand von 5 m zur Anwendung
- Flexibilisierung der Grundmasse zur Erhöhung des Ausbaugrades im Sinne des REK:

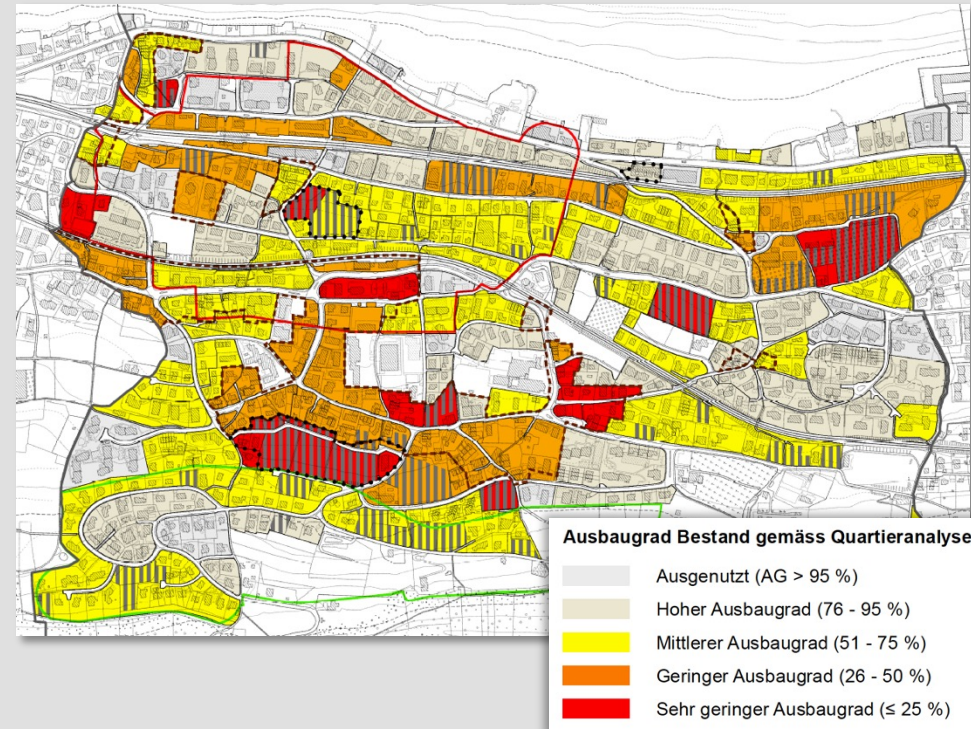


2 | Aufhebung Grosser Grundabstand in Kern-, Wohn- und WG-Zonen

Bsp. WG3: **bisher alternativ**



- Neu kommt allseitig der (kleine) Grundabstand von 5 m zur Anwendung
- Flexibilisierung der Grundmasse zur Erhöhung des Ausbaugrades im Sinne des REK:



Oberrieden. OPL Teilrevision III. Infoveranstaltung vom 03.07.2024



- ## Oberrieden. OPL Teilrevision III. Infoveranstaltung vom 03.07.2024



1. **Umsetzung IVHB (wichtigste Änderungen und Folgen)**
insbesondere: Einführung Grünflächenziffer
2. **Aufhebung Grosser Grundabstand**
3. **Einführung halbes anrechenbares Untergeschoss**

3 | Einführung halbes anrechenbares Untergeschoss

Art. 15 Grundmasse

1 Es gelten folgende Grundmasse:

		W2 25 %	W2 35 %	WG2 30 %	W3 55 %	WG3 50 %
Ausnützungsziffer	max.	25 %	35 %	30 %	55 %	50 %
Grünflächenziffer	min.	40 %	40 %	40 %	30 %	30 %
Vollgeschosszahl	max.	2	2	2	3	3
Dachgeschosszahl	max.	1	1	1	2	2
Attikageschosszahl	max.	1	1	1	1	1
Anrechenbare Untergeschosszahl	max.	½ VG	½ VG	½ VG	½ VG	½ VG
Gebäudelänge	max.	20 m	25 m	25 m	40 m	40 m
Gr. Grundabstand	min.	9 m	9 m	9 m	12 m	12 m
Kl. Grundabstand	min.	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Gebäudehöhe	max.	7.5 m	7.5 m	7.5 m	10.5 m	10.5 m
Firsthöhe	max.	4.5 m	4.5 m	4.5 m	5.5 m	5.5 m
traufseitige Fassadenhöhe	max.	8.5 m	8.5 m	8.5 m	11.5 m	11.5 m
giebelseitige Fassadenhöhe	max.	13 m	13 m	13 m	17 m	17 m
Fassadenhöhe bei Flachdach	max.	9 m	9 m	9 m	12 m	12 m
Gesamthöhe bei Flachdach	max.	12.3 m	12.3 m	12.3 m	15.3 m	15.3 m

In Oberrieden sind **bis anhin keine anrechenbaren** (dem Wohnen oder Arbeiten dienenden) **Flächen im UG zulässig**. Dies führt zu seltsamen Haus-Eingangssituationen und toten Fassaden auf EG-Niveau.



30107_05A_220506_BspSkizze_aUG.pdf; 30107_28A_210312_Fotodoku_Begehung

3 | Einführung halbes anrechenbares Untergeschoss

Art. 15 Grundmasse

1 Es gelten folgende Grundmasse:

		W2 25 %	W2 35 %	Bsp. WG2 30 %	W3 55 %	WG3 50 %
Ausnützungsziffer	max.	25 %	35 %	30 %	55 %	50 %
Grünflächenziffer	min.	40 %	40 %	40 %	30 %	30 %
Vollgeschosszahl	max.	2	2	2	3	3
Dachgeschosszahl	max.	1	1	1	2	2
Attikageschosszahl	max.	1	1	1	1	1
Anrechenbare Untergeschosszahl	max.	½ VG	½ VG	½ VG	½ VG	½ VG
Gebäudelänge	max.	20 m	25 m	25 m	40 m	40 m
Gr. Grundabstand	min.	9 m	9 m	9 m	12 m	12 m
Kl. Grundabstand	min.	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Gebäudehöhe	max.	7.5 m	7.5 m	7.5 m	10.5 m	10.5 m
Firsthöhe	max.	4.5 m	4.5 m	4.5 m	5.5 m	5.5 m
traufseitige Fassadenhöhe	max.	8.5 m	8.5 m	8.5 m	11.5 m	11.5 m
giebelseitige Fassadenhöhe	max.	13 m	13 m	13 m	17 m	17 m
Fassadenhöhe bei Flachdach	max.	9 m	9 m	9 m	12 m	12 m
Gesamthöhe bei Flachdach	max.	12.3 m	12.3 m	12.3 m	15.3 m	15.3 m

In Oberrieden sind **bis anhin keine anrechenbaren** (dem Wohnen oder Arbeiten dienenden) **Flächen im UG zulässig**. Dies führt zu seltsamen Haus-Eingangssituationen und toten Fassaden auf EG-Niveau.

Einführung halbes anrechenbares UG (aUG) in Wohn- und WG-Zonen (= 50 % von Ø VG)

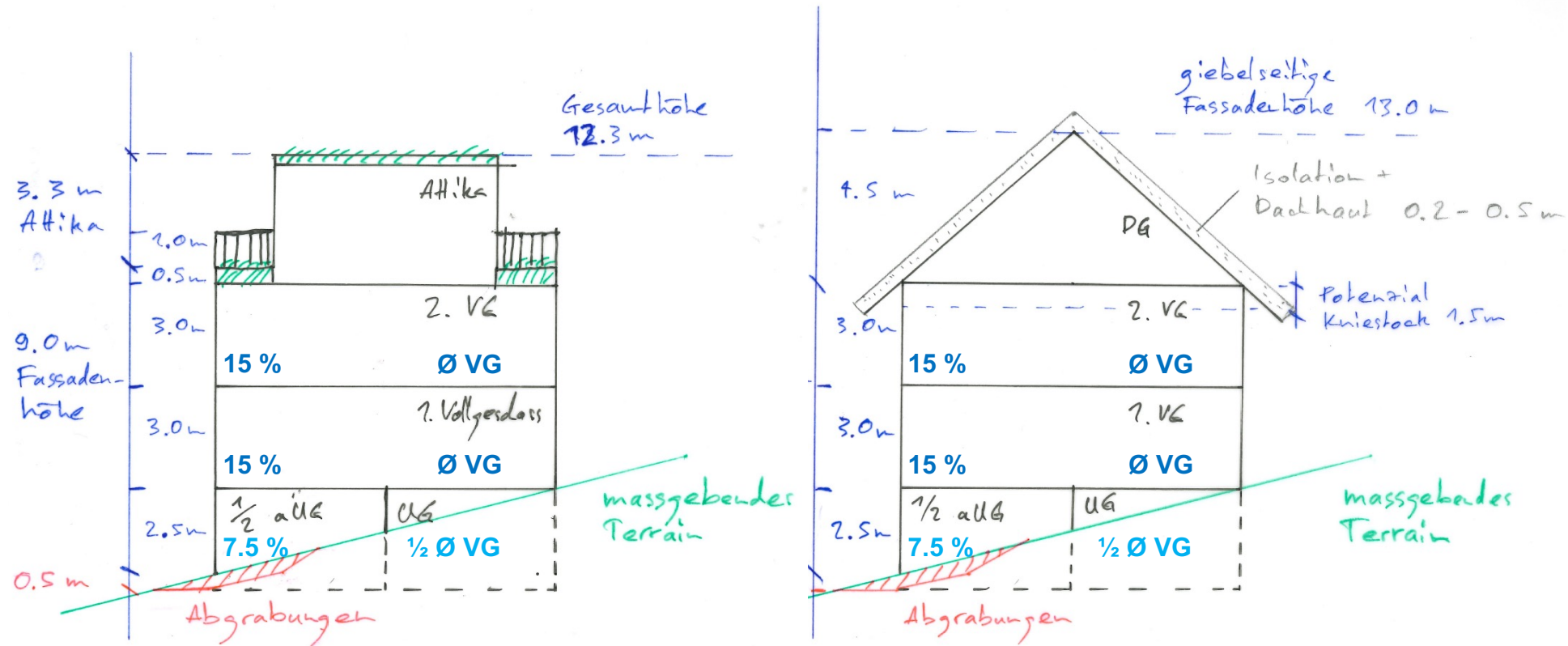
- aUG > 50 % von Ø VG scheint unzweckmässig aufgrund der Hanglage in OBR → zu grosse „Gratisausnützung“ setzt falsche Anreize*



30107_05A_220506_BspSkizze_aUG.pdf; 30107_28A_210312_Fotodoku_Begehung

3 | Fassaden-/Gesamthöhen mit $\frac{1}{2}$ aUG: Beispielskizze **WG2 30 %**

WG2 Ausnutzungsziffer: **AZ 30 %** → Vollgeschoss: **Ø VG 15 %** → anrechenbares UG (aUG) max. $\frac{1}{2}$ von **Ø VG**



Impressum

GEMEINDE OBERRIEDEN
Alte Landstrasse 32
8943 Oberrieden

Verfasser/innen:
Michael Ziegenbein, Planpartner AG
Tinus Trottmann, Planpartner AG

Ablauf Infoveranstaltung

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Begrüssung | Jean-Luc Meier |
| 2. Einleitung - Ziel der BZO-Revision | Jean-Luc Meier |
| 3. Vorstellung der BZO-Revision | Tinus Trottmann |
| 4. Auswirkungen der BZO-Revision bzgl. Mehrwertausgleich | André Guntern |
| 5. Weiteres Verfahren | André Guntern |
| 6. Schlusswort und Verabschiedung | Jean-Luc Meier |

4. Auswirkungen des neuen UG auf Mehrwertausgleich

Was bringt das neue, anrechenbare UG?

- Umbau: Ausbau Kellerräume zu Kleinwohnung (sofern Wohnhygiene dies zulässt)
- Neubau: Kleinwohnung als Bestandteil der Planung
- Keine Erhöhung der Ausnützungsziffer (AZ)
- Mehrnutzung von 13% (W3) bis 17% (W2)

→ Mehrnutzung = Mehrwert des Grundstücks → **Mehrwertausgleich fällig**

4. Auswirkungen des neuen UG auf Mehrwertausgleich

Gesetzliche Grundlage für Mehrwertausgleich

- Bund: Art. 5 Raumplanungsgesetz (2013)
- Kanton: - Mehrwertausgleichsgesetz MAG (2019)
- Mehrwertausgleichsverordnung MAV (2020)
- Gemeinde: - Art. 43 / 44 Bau- und Zonenordnung BZO (2023)
- Reglement zum Mehrwertausgleichsfonds (2023)

→ Gesetzliche Grundlage für Erhebung und Verwendung der Mehrwertabgabe besteht.

4. Auswirkungen des neuen UG auf Mehrwertausgleich

Wann ist die Mehrwertabgabe zu bezahlen? Grober Ablauf

1. Verfahren bei BZO-Revision mit Mehrausnützung → **Mehrwertprognose aktuell !**
2. Rechtskraft BZO mit Festsetzung Mehrwertabgabe
3. Bauprojekt planen
4. Bauprojekt realisieren → **Mehrwertabgabe wird fällig mittel- bis langfristig**

4. Auswirkungen des neuen UG auf Mehrwertausgleich

1. Verfahren bei BZO-Revision mit Mehrausnützung

1.1 Verfahren zur Ermittlung der Mehrwertabgabe

1.2 Mehrwertausgleich im Rahmen der öffentlichen Auflage der BZO-Revision

4. Auswirkungen des neuen UG auf Mehrwertausgleich

1.1 Verfahren zur Ermittlung des Mehrwerts

- a) Kanton stellt Landpreismodell zur Verfügung. Da keine AZ-Erhöhung nicht anwendbar
- b) Auftrag an Wüest Partner (Immobilienmonitoring) für neues Modell
- c) Grundlagen: Geschossfläche, Mikrolagenrating, m²-Preise, Erträge, Baukosten
→ Landwert vor und nach der Planungsmassnahme → Differenz = Mehrwert
- d) Berechnung für alle 812 Parzellen. Davon fallen weg:
 - Parzellen kleiner als 2'000 m²
 - Mehrwert geringer als Fr. 250'000.-
- e) Mehrwertprognose: Mehrwert minus Fr. 100'000.- x 30% (Abgabesatz)

Beispiel: **Mehrwert = Fr. 400'000** - Fr. 100'000 x 30% = **Fr. 90'000 (= Mehrwertprognose)**

4. Auswirkungen des neuen UG auf Mehrwertausgleich

1.2 Mehrwertausgleich im Rahmen der öffentlichen Auflage der BZO-Revision

- a) Gesamtsumme der Mehrwertprognose für die von der Planungsmassnahme betroffenen Grundstücke: Fr. 15 Mio.
- b) Den betroffenen Grundeigentümer wird die Mehrwertprognose mitgeteilt (Schreiben von Anfang Juni an Privatpersonen oder Verwaltungen)
Wichtig: Es erfolgt keine Rechnung!
- c) Mögliche Reaktion: - Stellungnahme während Auflage
 - kein Rechtsmittel (Einsprache oder Rekurs)
- d) Eigentümer von Grundstücken unter 2'000 m² (85%) sind vom Mehrwert nicht betroffen. Sie werden weder orientiert, noch müssen sie etwas unternehmen

4. Auswirkungen des neuen UG auf Mehrwertausgleich

Wann ist die Mehrwertabgabe zu bezahlen?

1. Verfahren bei BZO-Revision mit Mehrausnützung
- 2. Rechtskraft BZO mit Festsetzung Mehrwertabgabe →**
3. Bauprojekt planen
4. Bauprojekt realisieren

4. Auswirkungen des neuen UG auf Mehrwertausgleich

2. Rechtskraft BZO mit Festsetzung Mehrwertabgabe

- a) BZO-Revision wird in Kraft gesetzt (ca. Herbst 2025)
- b) Generell: Aktualisierung des Landpreismodells
- c) Spezialfälle: Besondere Gründe für individuelle Schätzung:
 - objektiv verbesserte oder verschlechterte Nutzungsmöglichkeit des Grundstücks
 - Sondernutzungsplanung
 - Baubeschränkungen
- d) Mitteilung der aktualisierten Mehrwertermittlung an Grundeigentümer
- e) Begehren für individuelle Schätzung (kostenpflichtig)
- f) Festsetzung der Mehrwertabgabe mit rekursfähiger Verfügung
- g) Eintrag im Grundbuch als Grundpfandrecht

4. Auswirkungen des neuen UG auf Mehrwertausgleich

Wann ist die Mehrwertabgabe zu bezahlen?

1. Verfahren bei BZO-Revision mit Mehrausnützung
2. Rechtskraft BZO mit Festsetzung Mehrwertabgabe
3. **Bauprojekt planen und realisieren**

4. Auswirkungen des neuen UG auf Mehrwertausgleich

3. Bauprojekt planen und realisieren

- a) Baugesuch wird bewilligt (inkl. Aus- oder Neubau UG über 100 m²)
- b) Mit der Baufreigabe wird Mehrwertabgabe in Rechnung gestellt.
(Festgesetzte Mehrwertabgabe wird bis zur Fälligkeit der Teuerung angepasst)

Ablauf Infoveranstaltung

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1. Begrüssung | Jean-Luc Meier |
| 2. Einleitung - Ziel der BZO-Revision | Jean-Luc Meier |
| 3. Vorstellung der BZO-Revision | Tinus Trottmann |
| 4. Auswirkungen der BZO-Revision | André Guntern |
| 5. Weiteres Verfahren | André Guntern |
| 6. Schlusswort und Verabschiedung | Jean-Luc Meier |

5. Weiteres Verfahren bei der BZO-Revision

- Öffentliche Auflage bis 6. August (Website der Gemeinde Oberrieden)
- Parallel: Vorprüfung beim kant. Amt für Raumentwicklung
- Auswertung Einwendungen, Stellungnahmen zu MWA und Vorprüfungsbericht
- Anpassung BZO-Revision (Beratung in OPK und Gemeinderat)
- Evtl. 2. Auflage
- Vorbereitung Gemeindeversammlung / Infoveranstaltung
- Gemeindeversammlung (voraussichtlich Juni 2025)
- Genehmigung durch die Baudirektion

Ablauf Infoveranstaltung

1. Begrüssung
2. Einleitung - Ziel der BZO-Revision
3. Vorstellung der BZO-Revision
4. Auswirkungen der BZO-Revision
5. Weiteres Verfahren
- 6. Schlusswort und Verabschiedung**

Jean-Luc Meier

Jean-Luc Meier

Tinus Trottmann

André Guntern

André Guntern

Jean-Luc Meier

6. Schlusswort und Verabschiedung



Herzlichen Dank für Ihr Interesse – und kommen Sie gut nach Hause